’23년 우수
소비자분쟁 해결 사례 23선



한국소비자원
Korea Consumer Agency

목 차

1 (보험) 주거용 오피스텔 화재 복구공사비 보험금 지급

2 (아파트 분양) 계약 당시 광고한 공용시설 설치에 대한 계약이행

3 (식품) 배송 지연된 온라인쇼핑몰 결제 대금 환급

4 (여행) 사업자 귀책 사유로 미이행된 계약에 대한 배상

5 (항공여객운송) 항공기 결항에 대한 손해배상

6 (보험) 뇌혈관 협착 진단 발생으로 인한 뇌졸중 보험급 지급

7 (오피스텔) 준공 지연된 오피스텔 계약해제 및 위약금 지급

8 (봉안시설) 중도해지에 따른 분양금 환급

9 (가구) 연락 두절 온라인쇼핑몰의 결제대행사를 통해 결제 대금 환급

10 (숙박) 해외호텔 이용계약 해제된 숙박비 환급

11 (의료) 힘줄 제거 수술 후 의식불명 발생에 대한 손해배상 지급

12 (이동전화서비스) 안내와 다른 단말기 대금 청구 및 요금제 임의 변경에 따른 배상

13 (전기매트) 품질 불량 전기매트에 대한 교환 또는 수리 이행

14 (자동차) 구매계약 후 인도받지 못한 차량 구입대금 환급

15 (산후조리서비스) 운영 중단된 산후조리서비스 계약금 환급

16 (항공여객운송) 항공권 취소로 인한 환급 및 사업자 시장개선

17 (건강기능식품) 청약 철회 거절에 대한 환급 및 사업자 시장개선

18 (골프연습장) 계약불이행된 골프연습장 환급 및 사업자 시장개선

19 (모바일기기) 대여 보증금 지연에 따른 환급

20 (안마기기) 수리 불가능한 하자에 따른 구입대금 환급

21 (인덕션) 과장광고로 인한 인덕션 교환 및 사업자 시장개선

22 (모바일게임서비스) 사용하지 않은 게임 유료아이템 환급

23 (상조서비스) 계약 만기된 상조서비스 해약환급금 및 지연이자 지급

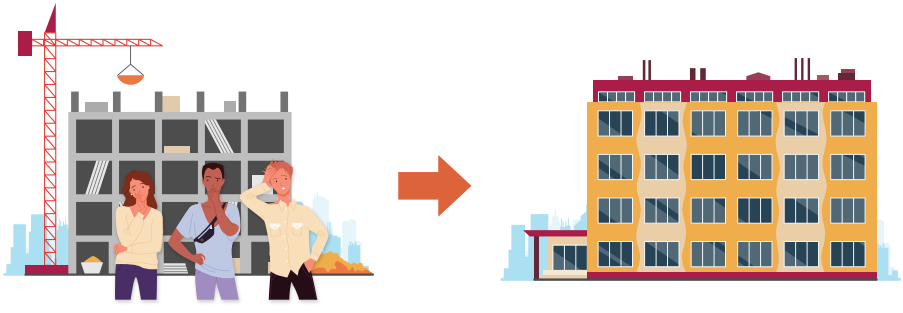
1 (보험) 주거용 오피스텔 화재 복구공사비 보험금 지급

■ 서울지원 금융보험팀

신청 내용	● 2022. 4. 2. 새벽 2시 16분경 주거용 오피스텔 지하 5층 중앙감시실에서 발생한 **화재**로 **내부 시설물**이 **훼손**되는 사고가 발생 ● **복구공사비 약 20억 원**에 대한 **화재보험금**을 **청구**했으나 **보험사**는 전기·통신설비 등 간접손해에 대한 복구공사비가 과다 책정되었다며 **보험금 지급**을 **거절** ● 복구공사비가 **325세대**에 전가되는 등의 피해 확산을 방지하기 위해 **입주자대표**를 선정하여 대표 당사자로 **보험금 지급**을 **요구**
처리 과정	● **소비자피해 사전 감지 및 피해구제 사건화** ○ 소방방재신문 등 언론 모니터링 중 대규모 소비자피해를 예상하고 **오피스텔 관리단 운영회 대표**를 **면담**하여 **피해구제 사건 접수** ● **공사업체와 동반 현장조사를 통한 1차 합의권고** ○ 복구공사를 위한 기존 공사 내역 및 정확한 피해 범위 확인을 위해 **공사업체**와 **현장조사 실시** ○ 현장 조사 결과에 따라 복구공사가 필요한 부분에 대하여 **건설공사 표준품셈** 등을 **근거**로 **공사비**를 **재산정**하여 **1차 합의 권고** ● **간접손해 보험금 누락 확인 후 2차 합의권고** ○ **보험사**가 복구공사비가 과다하게 책정되었다며 제3자 검증업체의 검증 결과를 근거로 기관의 1차 합의 권고를 **거절** ○ 그러나 보험사가 산정한 금액은 **전기·통신설비 등 간접손해**에 대한 **복구공사비 산정**이 **누락**되었음을 확인하고 **2차 합의 권고**
처리 결과	● **일괄구제 합의권고 수용** ○ **325세대**에 **시설물 복구공사비**로 **보험금 총 19억 6천만 원 지급**
성과 및 의의	● **현장 조사를 통한 신속한 피해구제** ○ 복구공사를 직접 수행한 업체와 동반 현장 조사를 실시해 당사자 사이에 이견이 있었던 소비자피해 및 복구공사 범위를 신속 확정 ● **사업자와의 적극적인 소통 및 합의 권고로 소비자피해 일괄구제 실현** ○ 보험금 지급 거절 시 **325세대가 약 6백만 원 이상 갹출해야 했던 복구공사비**를 **보험금으로 지급**함으로써 소비자피해 확산을 차단  

2 (아파트 분양) 계약 당시 광고한 공용시설 설치에 대한 계약이행

■ 대구경북지원

신청 내용	● 소비자는 2021. 1. 8. A주식회사가 시행하고 B건설이 시공하는 **아파트 분양계약**을 **체결** ● **계약 당시 홍보물**에서 **공용시설(골프연습장 등) 내 기자재**가 **설치**된 사진을 확인했으나, **입주 직전 설치되지 않을 예정**임을 **확인** ● 소비자는 홍보물 **광고된 대로 공용시설을 설치**해 줄 것을 **요구**
처리 과정	● **일괄 피해구제 신속 추진** ○ **국민신문고**로 **40건**의 **상담**이 접수되었음을 확인하고 관련 **법률*** **위반 여부** 및 **유사 분쟁조정 사례 검토** 후 **일괄구제**로 **전환** * 「표시광고법」 제3조 및 「약관법」 제3조 ● **대표 당사자 선정 및 절차 간소화** ○ **입주예정자협의회 대표**를 대표 당사자로 선정해 정확한 **피해 규모**를 확정하고, 기 접수된 40세대 외 **잔여 세대**는 **위임장 제출**로 **절차 간소화*** * 266세대 중 과반이 넘는 146세대가 위임장 제출 ● **당사자 소통 창구 마련 및 현장 점검을 통한 이해관계 조정** ○ 소비자-사업자 간 간담회 등 **소통 창구 마련** 및 **합동 현장 점검**을 통해 **구체적 합의안*** 도출 * 실내 골프연습장(4타석) 및 헬스기구(25대), 도서관(도서 1,000권 포함), 입주민 카페 시설 설치
처리 결과	● **일괄구제 합의권고 수용** ○ **266세대**를 위한 **총 7천 8백만 원 상당**의 **공용시설 설치**
성과 및 의의	● **국민신문고 상담을 일괄구제로 연계한 최초 사례** ○ 아파트 입주 전 분쟁 발생 사안으로 전 세대 위임장 제출이 불가했으나, 법률 검토 및 절차 간소화, 적극적인 합의 권고로 **전 세대 소비자**의 **경제적 손실 회복** ● **아파트 분양계약(표시·광고) 분쟁 관련 일괄구제 대표 사례** ○ 아파트 품목에 대한 지방지원의 최초이자 대표 일괄구제 사례 

3 (식품) 배송 지연된 온라인쇼핑몰 결제 대금 환급

■ 경인강원지원 섬유식품팀

신청 내용	● 소비자는 2022. 12. 4. **A사업자 온라인쇼핑몰**에서 커피믹스 **2박스**를 **시중 가격보다 저렴**한 약 4만 원에 **구입** ● 이후 소비자는 A사업자에게 **배송 지연**으로 **환급**을 요청했으나 **처리되지 않았고**, **연락**도 **두절** ● 소비자는 **결제 대금**의 **조속한 환급**을 요구
처리 과정	● **동일·유사 피해사례 발생 여부 점검** ○ **소비자상담**과 **피해구제 접수 추이**를 **분석**하여 **동일·유사 피해사례 발생 현황** 및 **사기 의심 쇼핑몰** 여부를 확인 ● **결제대행업체(PG사) 협조를 통한 적극적 피해회복 추진** ○ **위법 · 부당 행위**가 명백함에도 **사업자**와 **연락이 두절**돼 합의 권고 진행이 어려움 ○ **결제대행업체(PG사)**와 **간담회**를 통해 **소비자피해** 사실을 알리고, 피해가 확산되지 않도록 적극적인 대응을 요구하였으며, 동일 · 유사 피해에 대해 일괄 대금 청구 취소가 가능하도록 **개선안***을 **마련**하여 **권고** * (기존) 신용카드사 개별 처리 → **(개선) 결제대행업체 일괄 처리** ○ 향후 동일·유사 피해사례 발생 시 신속한 피해구제 및 확산 차단이 가능하도록 **결제대행업체(PG사)***와 **협력체계(핫라인 등)**를 **구축**하는 등 **소비자피해 확산 차단 시스템 마련** * 토스페이먼츠(주), 엔에이치케이씨피(주) 등 5개사
처리 결과	● **일괄구제 합의권고 수용** ○ **4,217명**에게 **결제 대금 총 2억 4,380만 원 환급**
성과 및 의의	● **동일·유사 피해사례 점검으로 피해확산 방지 및 시장환경 개선** ○ 피해 발생원인 및 유형 등을 사전에 점검하여 동일·유사 피해사례 확산 방지 및 시장환경 개선 ● **효율적 접근 및 대응 방식 개선으로 피해구제 실효성 제고** ○ 신용카드사를 통한 개별 처리에서 **결제대행업체(PG사)를 통한 일괄 처리 방식**으로 변경하여 소비자피해 적극 해결



약 2억 4천 3백만 원 환급

4 (여행) 사업자 귀책 사유로 미이행된 계약에 대한 배상

■ 부산울산경남지원

신청 내용	● 소비자는 2017. 9. **A여행업체**의 **크루즈 상품**을 가입하고 월 5만 원씩 **총 325만 원**을 납부 ● 2023년부터 **선불식 할부거래 여행업체**도 선불식 할부계약 대상에 포함되어 **등록 후 영업**하도록 **관련 법**이 **개정**되었으나, A여행업체는 자본금 부족 등을 이유로 **등록**을 **거부**하고 **사업 중지(사실상 폐업)**를 공지 ● **A여행업체**는 **자금난**을 이유로 **계약이행, 환급** 등의 조치를 **거절**하고 있어 **소비자**는 **조속한 대금 환급**을 **요구**
처리 과정	● **일괄구제로 사건처리 방향 전환** ○ A여행업체가 사업 중지 공지 후 연락 두절인 상태이므로 **동일 피해자**가 **다수 있을 것**으로 판단하고, 신청인 외 소비자들의 피해도 함께 구제하는 **일괄구제 사건**으로 **전환** ● **유관기관의 협업 유도** ○ **지자체, 공정위, 수사기관**을 방문해 소비자피해 내용을 전달하고 각 기관의 **협조**를 **요청**하는 등 **소비자 분쟁조정**의 **구심적 역할 수행** ● **소비자중심의 적극적 법령 적용** ○ 고의로 영업을 중지하고 있는 업체에 「관광진흥법」 제35조 제1항 제20호를 적용(관광사업 등록취소 등)할 것을 지자체에 건의 ○ 이를 근거로 A여행업체가 가입한 보증보험금을 통해 소비자가 배상받을 수 있도록 조치 ● **예방활동 강화 및 제도개선 건의** ○ 공정위가 개최한 관련 회의에 참석하여 미등록 선불식 할부거래 여행업체 관련 신유형 소비자피해 사례를 소개하고 단속 등 예방활동 강화와 제도개선 필요성에 대해 건의
처리 결과	● **일괄구제 합의권고 수용** ○ **54명**에게 **보증보험금 3천만 원 지급**
성과 및 의의	● **적극적인 법령 적용을 통한 소비자 피해구제** ○ 관련 법령을 소비자 중심적으로 적용해 자금난을 주장하는 사업자를 대상으로 한 소비자분쟁 적극 해결 ● **소비자피해 일괄구제 실현** ○ 신청인 위주의 개별 피해구제에서 나아가 **잠재적 피해자까지 일괄구제함**으로써 **소비자피해 확산 방지** 

5 (항공여객운송) 항공기 결항에 대한 손해배상

■ 경인강원지원 문화여행팀

신청 내용	● 소비자는 인천에서 출발하는 **다낭행 항공권**을 구매 ● 출발 당일 항공기와 **조류**의 **충돌로** 인해 **출발 시각**이 2차례에 걸쳐 **약 9시간 지연** ● 그러나 승객 탑승 후 이륙 직전 항공기 **엔진**에 **불꽃**이 일어나면서 비행기는 출발하지 못했고 **최종 결항** ● 이에 항공사는 **호텔 숙박**과 **다음 날 출발 항공편**을 **제공** ● 소비자는 **관광지에 예약한 숙소 이용료, 공항 대기 중 불편** 등에 대해 **600달러(USD) 배상**을 **요구**
처리 과정	● **관련 법률 및 판례 검토를 바탕으로 당사자 간 중재** ○ **항공사**는 현장 사진, 정비기록을 제출하면서, 항공기 조류 충돌사고가 난 후 매뉴얼에 따라 정비했으나 다시 고장이 난 것은 **예상하기 어려웠다며** '소비자분쟁해결기준'에 따라 **면책**된다고 **주장** ○ 이에 소비자에게 항공기 지연 관련 **정확한 안내**가 **미흡**했고 장시간 공항 대기로 발생한 **직간접 피해**를 **항공사**가 **배상**해야 함을 **권고** ○ **소비자**에게는 항공사에서 숙박을 제공했고, **상호 양보**를 바탕으로 한 신속한 분쟁해결이 중요함을 **설득** ● **일괄구제를 통한 고객만족도 제고** ○ 양 당사자가 합의금액을 낮추더라도 탑승자 전원에 대한 신속한 피해구제가 우선이라는 필요성에 공감하여 **1인당 위로금 2십만 원**을 **지급**하도록 **권고** ● **항공사 본사의 결정을 촉구하기 위해 별도 공문 발송** ○ 항공사 해외 본사가 결정을 지연하고 있음을 확인하여 회신을 촉구하는 공문을 추가 발송
처리 결과	● **일괄구제 합의권고 수용** ○ **134명**에게 **배상금 총 2,680만 원 지급**
성과 및 의의	● **항공기 지연 소비자피해 관련 일괄구제 첫 사례** ○ 항공사 지연 관련 항공사의 책임 범위를 '정확한 현장정보 제공'까지 확대하여 소비자의 경제적 손실 회복에 기여 

6 (보험) 뇌혈관 협착 진단 발생으로 인한 뇌졸중 보험급 지급

■ 서울지원 금융보험팀

신청 내용	● 소비자는 1999. 7. 30. **배우자**를 **피보험자**로 **A보험사**의 **보험 가입** 후 2020. 11. 1. 배우자가 B병원에서 **뇌혈관 협착 진단**을 받음. ● 주치의 소견에 근거해 A보험사에 **뇌졸중 보험금(2천만 원) 지급**을 **요구**했으나 최종 진단명이 뇌혈관 협착이 아닌 척추 뇌기저 동맥증후군이라는 이유로 **지급**을 **거절**
처리 과정	● **주치의 동반 면담을 통한 적극행정 실현** ○ 전문적인 법률·의학 용어를 이해하기 어려운 **고령 소비자**를 위해 **사건 담당자**가 **소비자와 함께 병원**을 **방문**하여 **주치의**를 **면담**하고 **A보험사 담당자의 참여**를 **유도** ○ **주치의**는 환자의 임상증상, 혈관조영술, MRA 검사 결과 등을 종합해 **뇌혈관 협착 및 폐쇄 소견**은 **합당**하다는 의견을 제시 ● **주치의 소견을 인정하여 보험금 지급할 것을 권고** ○ **A보험사**는 주치의 추가 소견에도 불구하고 **제3 의료기관의 자문**이 **필요**하다며 **보험금 지급**에 **소극적** ○ 주치의 소견에도 불구하고 A보험사가 보험금을 지급하지 않기 위해 의료자문을 남용하는 것은 **부당함**을 **지적**하며 보험금 지급을 권고
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **뇌졸중 보험금 2천만 원 및 지연이자(약 55만 원) 지급**
성과 및 의의	● **고령 소비자 맞춤형 피해구제 서비스 제공으로 취약계층 보호 강화** ○ 주치의 면담 동행과 보험금 지급 적극 권고를 통해 별도 소득이 없는 고령 소비자의 병원비 지출 등 경제적 부담 완화



7 (오피스텔) 준공 지연된 오피스텔 계약해제 및 위약금 지급

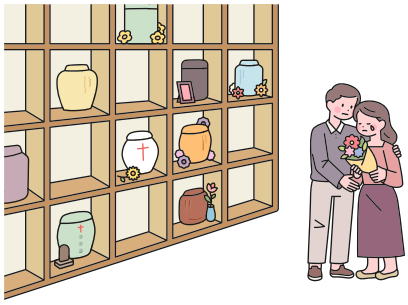
■ 경인강원지원 주택공산품팀

신청 내용	● 소비자는 2021. 2. 26. 사업자들(신탁사, 시행사, 시공사)과 **오피스텔 분양계약**을 **체결** ● 2023. 2. 입주 예정이었으나 **준공**이 **지연**돼 사업자들에게 **계약해제** 의사를 밝히고 **대금 환급**과 **위약금 지급**을 **요구**했으나 이를 **거절**
처리 과정	● **일괄 피해구제 신속 추진** ○ 사실조사 과정에서 **동일 내용의 피해자**가 **다수** 있음을 **확인**하고, 이들에 대해서도 일괄 피해구제 추진 ● **꼼꼼한 계약사항 확인을 통한 합의권고** ○ 계약서상 '입주 지연 시 계약해제 및 위약금 지급해야 한다'는 조항을 근거로 피해구제를 신청하지 않은 소비자들까지 계약해제 및 위약금 지급을 권고 – A신탁사는 중도금 대출에 대한 대위변제를 진행 – B시행사는 2024. 1. 중으로 계약해제 및 계약금, 위약금 지급 예정 * 세대당 계약대금 : 약 1억 9천 3백만 원 ** 세대당 예상 위약금 : 약 1천 9백 3십만 원(계약대금의 10%)
처리 결과	● **일괄구제 합의권고 수용** ○ **70세대에 계약해제 및 위약금 총 148억 4천 7백만 원 지급**
성과 및 의의	● **신속한 일괄구제로 추가적인 소비자피해 확산 방지** ○ 중도금 대출 만기 도래에 따른 소비자들의 금전적인 손해 외 신용등급 하락 등 추가적인 피해 확산 방지



8 (봉안시설) 중도해지에 따른 분양금 환급

■ 경인강원지원 주택공산품팀

신청 내용	● 소비자는 2023. 5. 6. 봉안시설 업체와 **봉안시설 사용 계약**을 6백만 원(분양금 5백 7십만 원, 관리비 3십만 원)에 **체결**하고 **유골함**을 **안치** ● 같은 달 30일 개인 사정을 이유로 업체에 **계약해지 의사**를 밝히고 '**사전계약 후 1개월 이내 해지 시 90% 환급**'한다는 **계약서 내용대로 환급**을 요구했으나, **사업자**는 **분양금의 75%만 환급 가능**함을 **주장** ● 소비자는 계약서에 명시된 대로 **분양금의 90% 환급**을 **요구**
처리 과정	● **사업자 해명 청취 및 계약서 검토** ○ **(사업자 해명)** 소비자가 계약 후 봉안까지 진행하였으므로 계약해제 위약금은 계약서상 '사전계약 후 해지 조건' 조항이 아닌 **'소비자분쟁해결기준에 준하는 일반 계약해지 조건' 조항**을 **적용**해 **분양금의 75%만 환급**할 수 있다는 입장 ○ **(계약서 검토)** 계약서상 계약해지 관련 조항에 대한 **소비자**의 **오인 가능성**이 **있음**을 확인 – 사전계약 후 '봉안 전'과 '봉안 후'의 계약해지 환급기준이 다름에도 계약서에는 '사전계약'의 정의가 없고 '사전계약 후 해지 시 배상률'이라고만 명시 ● **당사자 간 원만한 분쟁해결을 위한 합의권고안 제시** ○ 계약서 내용이 다소 명백하지는 않으나, 사업자가 사전계약 후 '봉안 전'과 '봉안 후' 계약해지 조건을 달리 운영한다는 점은 확인되고, '봉안 후' 계약해지 시 소비자분쟁해결기준을 준수하는 점을 고려해 **분양금의 80% 환급**이라는 **합의점 도출**
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **분양금의 80%인 456만 원 환급**
성과 및 의의	● **관련 법률 검토 및 양 당사자와의 적극적인 소통으로 사건 신속 해결** ○ **뜻이 명백하지 않은 약관**에 대해 **소비자**에게 **유리하게 해석**하여 이와 같은 피해 유형에 대한 **피해구제 선례 마련** ○ 합의권고안을 사업자가 수용하지 않더라도 사건 해결을 포기하지 않고 양 당사자를 설득하여 타협안 도출  **분양금 456만 원 환급**

9 (가구) 연락 두절 온라인쇼핑몰의 결제대행사를 통해 결제 대금 환급

■ 경인강원지원 주택공산품팀

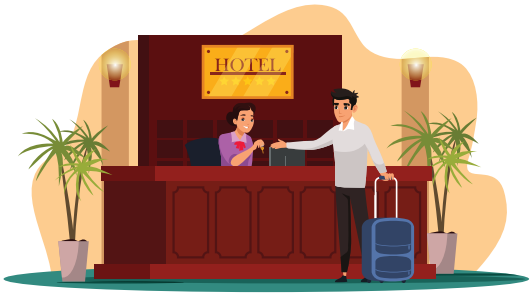
신청 내용	● 소비자는 2023. 3. 25. A가구 사업자의 **온라인몰**에서 **식탁**을 **주문**하고, 신용카드로 51만 2천 원을 결제 ● **배송**이 **지연**되어 같은 해 4. 24.부터 사업자에게 여러 차례 연락하여 배송 일정을 잡았으나 **이행하지 않았고** 같은 해 6월부터 **연락**도 **두절** ● 이에 소비자는 **가구 구매대금 환급**을 **요구**
처리 과정	● **관련 법률 검토** ○ 사업자는 주문품을 공급하기 곤란함에도 소비자에게 특정 일자에 상품을 배송해줄 것을 약속한 뒤 이를 수차례 이행하지 않아 「**전자상거래법**」 제15조제2항을 **위반**한 것으로 **판단** ● **합의권고 시도** ○ 사업자에게 구매대금을 조속히 환급할 것을 권고하여야 하나, 전화 통화 등 **연락**이 **불가능**하여 **합의권고**가 **사실상 불가** ● **결제대행사(PG사)를 통한 피해해결 시도** ○ 소비자가 대금 결제 시 신용카드 결제대행사(PG사)를 이용했음을 확인. 결제대행사의 경우 소비자문제를 발생시킨 온라인쇼핑몰 등 고객사에 대해 서비스 이용 제한 · 해제, 대금 정산 보류 등을 할 수 있는 점에 착안해 결제대행사에 협조를 요청
처리 결과	● **일괄구제 합의권고 수용** ○ **결제대행사(PG사)를 통해 46명에게 총 2천 6백만 원 환급**
성과 및 의의	● 사업자 연락 두절로 사실상 해결이 어려운 **부실 온라인쇼핑몰** 관련 **피해**를 **결제대행사(PG사)**와 **협력**하여 **소비자**의 **경제적 손실 회복** ● 사후 피해구제뿐만 아니라 **결제대행사(PG사)와 쇼핑몰 간의 결제대행서비스 계약해지 조치**까지 **연계**하여 **추가 소비자피해 확산 방지**



2천 6백만 원
결제대행사가 환급조치

10 (숙박) 해외호텔 이용계약 해제된 숙박비 환급

■ 서울지원 자동차팀

신청 내용	● 소비자는 2023. 10. 9. **글로벌 숙박플랫폼**에서 **사우디아라비아** 소재 **호텔**을 **예약**하고 약 1,095만 원(29,764사우디리얄)을 결제 ● 무료 취소 가능 기간인 10. 12. 호텔 예약을 **취소**하고 **확정 이메일**도 받았으나 10. 21. 숙박 대금이 **신용카드**로 **결제**되었음을 **확인** ● 이에 글로벌 숙박플랫폼 사업자에게 **결제 대금**의 **환급**을 **요구**했으나 **추가 확인**이 **필요**하다는 이유로 **환급**이 **지연**되고, 카드 대금 결제를 위해 대출받은 금액에 대한 이자 비용의 손해도 발생 ● 소비자는 **결제 대금 환급**과 **환급 지연**에 따른 **이자** 및 **위자료 지급**을 **요구**
처리 과정	● **관련 법률 검토** ○ 「전자상거래법」 제17조에 따른 소비자의 청약 철회 시 사업자는 동법 제18조 제2항에 따라 3영업일 이내에 이미 지급받은 재화 등의 대금을 환급해야 하고, 환급을 지연한 때에는 지연 기간에 대하여 지연이자를 지급하여야 함을 확인 ● **소비자가 결제한 통화 기준의 대금 환급을 권고해 환차손 피해 해소** ○ 사업자가 신청인이 결제한 29,764사우디리얄을 환급일 기준 원화로 환산 후 환급해 소비자가 숙박 예약 당시 결제한 원화 대금보다 약 6십만 원을 과소 지급 받는 피해를 확인하고 **소비자**가 **실제 결제**한 **원화**를 기준으로 **대금**을 **환급**할 것을 **권고** ● **「전자상거래법」에 따른 지연이자 등까지 지급하도록 합의권고안 제시** ○ 사업자에게 관련 법률상 환급 지연 시 이자 지급 의무가 있음을 설명하고, 소비자가 숙박 대금 결제를 위해 납부한 대출이자 관련 증빙자료 등을 제시해 대금 환급 외 지연이자 등까지 지급하도록 권고
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **결제 대금 및 지연이자, 위로금 포함 총 1,105만 원 환급**
성과 및 의의	● **적극적인 피해구제로 소비자의 경제적 손실 보상** ○ 소비자가 실제 결제한 원화를 기준으로 환급하도록 해 환차손 피해를 줄이고, 관련 법률을 토대로 환급 지연에 따른 이자 및 위자료까지 지급 

11 (의료) 힘줄 제거 수술 후 의식불명 발생에 대한 손해배상 지급

■ 서울지원 의료팀

신청 내용	● 소비자(여, 70대)는 고혈압, 당뇨 기왕력이 있는 자로 2022. 8. A병원에서 **엄지손가락**의 움직임 제한 및 통증으로 **힘줄 제거 수술** 등(이하 '수술')을 진행 ● 소비자는 수술 후 병동 도착 시 **혼수상태**에 빠져 산소포화도 안 되었고 심폐소생술 등 조치를 받았으나 **저산소성 뇌 손상**이 발생했으며, 최종 **전신 노동능력 상실률 100% 후유장해**로 **진단** ● 소비자의 가족은 A병원 의료진 과실로 의식불명이 발생했다며 **손해배상**을 **요구**
처리 과정	● **전문가 자문을 통한 의료과실 확인** ○ 사업자는 불가항력적 사고로 소비자가 의식불명이 되었다며 과실이 없음을 주장 ○ 사실조사 및 마취의학과·신경외과·응급의학과 자문을 통해 소비자의 경우 호흡 저하로 인해 저산소증이 발생한 것으로 추정 ○ 해당 소비자의 경우 수술 후 회복실에서 산소를 5L 공급한 상태에서 산소포화도가 97%였음에도 불구하고 사업자는 산소포화도 저하의 원인을 파악하지 않은 채 산소 공급 중단 후 회복실 퇴실 조치를 한 잘못이 있고, 이로 인해 병실로 이송과정 중 호흡 저하가 발생한 것으로 판단 ● **합의권고안 제시** ○ 전문가 자문을 통해 소비자 기대여명*을 산정한 후 개호비**, 장례비, 위자료 등을 더하여 이 사건 배상 금액을 산정 * 특정 연령의 사람이 앞으로 살 것으로 기대되는 연수 ** 신체, 정신의 장해로 인하여 기본적인 일상생활을 할 수 없는 자를 돌보는데 드는 비용
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **배상금 1억 5천 3백만 원 지급**
성과 및 의의	● **원인 규명이 어려운 의료분쟁의 신속한 해결을 통해 사회적 · 경제적 손실을 회복** ○ 환자의 가족은 소송이 아닌 기관의 합의권고로 사건이 원만히 합의되었음에 이메일 및 유선으로 감사를 표현 ※ 의료 민사소송의 경우, 1심 판결에만 평균 2년의 기간 소요  **약 1.5억 원 배상**

12 (이동전화서비스) 안내와 다른 단말기 대금 청구 및 요금제 임의 변경에 따른 배상

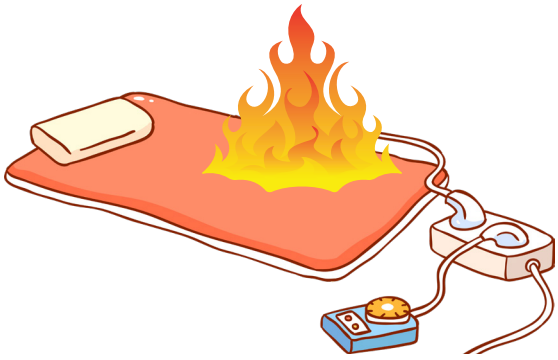
■ 경인강원지원 정보통신팀

신청 내용	● 소비자는 **A통신사**의 **이동전화서비스** 이용 중 2022. 10. 31. A통신사의 보상기기 변경센터인 **B대리점**으로부터 **휴대전화 단말기(모델명 : Z플립4) 무료 교체행사**를 진행한다는 전화를 받고 단말기를 변경 ● 소비자는 **개인정보 이용 및 전화권유 마케팅**에 대해 **동의**한 바 없어 A통신사와 B대리점에 **이의**를 **제기**했으나 적절한 답변을 받지 못했고, 이후 **요금제**가 **임의 변경**된 사실도 확인 ● 소비자는 고가의 단말기를 무료라고 안내해 발생한 **단말기 할부금 138만 원**의 **면제**와 **요금제 임의 변경**에 따라 이용한 **고가요금제 4개월분**에 대한 **배상** 등을 **요구**
처리 과정	● **관련 법률 검토 및 사실조사를 통한 합의 권고** ○ 「방문판매법」에서 전화권유판매에 관한 규정이 있음에도 불구하고 이동전화서비스 신규 고객 유치와 단말기 변경 판매 과정에서 소비자의 동의 없이 개인정보를 이용한 사례로 확인 ○ A통신사에게 B대리점의 영업방식과 소비자에게 발생한 피해 등에 관해 점검하고, 단말기 할부금(138만 원) 등을 배상할 것을 권고
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **388만 원 배상(단말기 할부금 138만 원, 합의금 250만 원)**
성과 및 의의	● **이동전화서비스 영업 과정에서 근절되지 않고 있는 개인정보 임의 이용 전화권유판매에 대해 이동통신사업자의 경각심 제고** ● **향후 발생할 수 있는 유사 사례에도 적용 가능한 착안점 및 권고의 기준을 확인함으로써 소비자의 권익 보호에도 기여** 

13 (전기매트) 품질 불량 전기매트에 대한 교환 또는 수리 이행

■ 서울지원 자동차팀

신청 내용	● 소비자들은 2017. 9월 ~ 2023. 1월경 사업자가 제조 또는 판매한 **전기매트**를 구입해 사용 ● 사업자는 2023. 12월경부터 고객센터 연결 불가 등 **연락**이 **두절** ● 다수 소비자들이 해당 **전기매트** 사용중 화재 발생, 온도조절기 고장 등 하자가 있다며 **수리, 교환** 또는 **환급**을 요구
처리 과정	● **일괄 피해구제 추진** ○ 사실조사를 통해 사업자의 **연락 불가** 및 **사업장 변경** 신고 **미이행**에 대한 「**전자상거래법**」 **위반** 사항 확인 ● **유관기관 협업을 통한 공동 대응** ○ 사업자 대표, 관할 지자체, 유관부서와 간담회를 실시하여 사업자가 경영난으로 기업회생 절차를 진행 중인 것을 파악 ○ 사업자가 홈페이지에 경영악화로 인한 **고객센터 이용 불가** 상황을 **공지**하도록 **시정 권고** ○ 금전적인 보상이 불가한 사업자의 상황과 다수 소비자의 수리 요청을 감안하여, 사업자가 보유한 **재고 제품**을 활용해 조속히 **교환 또는 수리**하도록 **유도**
처리 결과	● **일괄구제 합의권고 수용** ○ **34명**에게 **총 1,170만 원 보상**
성과 및 의의	● **사업자와의 소통 및 유관기관 협업을 통한 적극행정 실현** ○ 사업자가 사실상 폐업 상태임에도 불구하고 적극적인 소통을 통해 불량제품에 대한 해결안 도출 ● **일괄구제 추진으로 소비자 권익증진에 기여** ○ 동일한 소비자피해에 대한 일괄구제로 효율적인 분쟁해결 도모



14 (자동차) 구매계약 후 인도받지 못한 차량 구입대금 환급

■ 서울지원 자동차팀

신청 내용	● 소비자는 2022. 7. 20. **수입차 딜러사**(이하 '사업자')와 **자동차 구매계약**을 체결하고 3억 원을 지급 ● 2023.1.2.에 사업자가 소비자에게 계약한 **차량**을 **인도**하기로 약정했으나 **이행하지 않았고, 영업사원의 과실**이라며 **책임**을 **회피** ● 소비자는 조속한 차량 출고 또는 구입대금 환급을 요구
처리 과정	● **소비자와 적극 소통을 통한 사실관계 확인** ○ 소비자를 통해 대금 입금 계좌 예금주가 사업자인 것을 확인하여 영업사원이 개인 계좌로 구입대금을 편취하였다는 사업자의 주장이 사실이 아님을 확인 ● **관련 법률 검토를 통한 합의권고** ○ **「민법」 제756조**에 따라 영업사원의 과실로 손해가 발생하였다고 하여 사업자에게 채무가 없다고 볼 수 없고, 차량 구입대금이 사업자 계좌에 입금됨으로써 자동차 구매계약이 정상적으로 체결되었다고 볼 수 있어 구입대금을 환급해 줄 것을 권고
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **차량 구입대금 3억 원 환급**
성과 및 의의	● **합리적 법리해석으로 계약해제 유도 및 소비자의 경제적 손실 회복** ○ 관련 법률 검토에 기반한 적극적인 합의권고를 통해 소비자에게 총 3억 원을 환급 ● **민사소송 시 발생할 수 있는 인지액, 변호사 보수 등 소송비용 부담 없이 해결** ○ 인지액 및 소송대리로 인한 변호사 보수 등 상당한 지출이 예상되었으나, 아무런 경제적 부담 없이 재빠른 손실 회복 

15 (산후조리서비스) 운영 중단된 산후조리서비스 계약금 환급

■ 경인강원지원 정보통신팀

신청 내용	● 소비자는 2023. 5. 27. **A산후조리원**과 **산후조리서비스 이용계약**을 체결 후 계약금 약 3백만 원을 지급 ● 그러나 2023. 9월경 A산후조리원은 **내부사정**으로 10월 중순까지만 운영하게 되었다며 **선납한 비용**을 **환급**해주기로 했으나 이를 **지연** ● 소비자는 **조속한 계약금 환급**을 **요구**
처리 과정	● **소비자피해 규모 파악 및 사업자에게 일괄구제 권고** ○ 피해자 SNS 모임, 관할 지자체 등을 통해 동일 사업자로 인한 다수의 소비자피해 발생 여부 확인 및 피해 규모 파악 ● **사업자와의 소통을 통한 적극 처리 유도** ○ 피해소비자 대상 계약금 전액 환급해줄 것을 적극 권고
처리 결과	● **일괄구제 합의권고 수용** ○ **99명**에게 **계약금 총 1억 원 환급**
성과 및 의의	● **신속한 일괄구제로 소비자 권익증진에 기여** ○ 개별 소비자 피해구제에 국한하지 않고 신청하지 않은 다수의 동일 피해소비자를 포함하여 일괄구제 실시하여 추가적인 소비자피해 확산 방지



16 (항공여객운송) 항공권 취소로 인한 환급 및 사업자 시장개선

■ 경인강원지원 문화여행팀

신청 내용	● 소비자는 2023. 1. 27. A여행사를 통해 B항공사의 **인천-나트랑 왕복항공권** 3매를 7십만 8,560원에 **구매**함. ● 2023. 3. 3. 소비자의 사정으로 A여행사에 **항공권 취소 및 환급**을 **요구**하니 B항공사 규정에 따라 **취소 수수료**(25만 1,100원)를 **제외**한 금액을 기존 카드 결제 취소가 아닌 **바우처**로 **환급**하겠다고 답변 ● 소비자는 계약 시 바우처로 환급된다는 안내가 없었고, 유효기간이 1년인 바우처는 사실상 사용이 불가하므로 **최초 결제 수단으로 환급**할 것을 **요구**
처리 과정	● **사실조사 및 간담회 개최** ○ A여행사에서 판매하는 B항공사 항공권은 취소 시 '항공사의 규정에 따른다'고 명시되어 있어 정확한 취소 규정 확인 불가 ○ A여행사의 취소 규정은 소비자가 결제한 수단으로 환급되는 것으로 오인할 가능성이 있어 B항공사의 취소 규정을 명확하게 고지하도록 개선 권고 ○ 글로벌 대형 여행사인 A여행사에서 한국 소비자의 불만 사항을 B항공사에 전달하고 환급 약관을 개선할 수 있도록 권고 ● **유관기관과의 협업 추진** ○ 공정위, 국토부에 B항공사의 바우처 환급 규정이 「전자상거래법」 위반 소지가 있음을 설명하고, B항공사 규정 변경에 대한 협조 요청 ● **합의권고** ○ A여행사 및 B항공사에 국내법 규정에 따라 취소 수수료를 제외한 금액을 환급하도록 권고
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **45만 7,460원 환급(취소수수료 제외)**
성과 및 의의	● **사업자 취소 규정 개선으로 추가적인 소비자피해 차단** ○ 향후 A여행사에서 판매하는 B항공사 항공권은 A여행사가 비용을 부담하여 최초 결제 수단으로 환급하기로 결정 ○ 2개월 후 B항공사가 국내에서 발권하는 항공권에 대해 소비자가 최초 결제한 수단으로 환급하도록 취소규정을 개정함으로써 추가 소비자피해 예방



최초 결제 수단으로
약 46만 원 환급

17 (건강기능식품) 청약 철회 거절에 대한 환급 및 사업자 시장개선

■ 경인강원지원 섬유식품팀

신청 내용	● 소비자는 2023. 1. 3. A건강기능식품 판매업체 판매원의 전화 권유로 **명품침향원**을 **무료**로 **체험** ● 2023. 1. 5. 제품 수령 후 무료 체험분 **2알**을 **섭취**하고, 판매원에게 **청약 철회**를 **요구**하니 **섭취분**에 대한 **비용**을 **청구** ● 소비자는 **무료 체험분**에 대한 **비용 청구 취소**를 **요구**
처리 과정	● **동일·유사 사례 모니터링** ○ 해당 소비자 사건 이외 무료 체험 기간 경과 전 청약 철회 방해, 무료 체험분 비용 청구, 반품 비용 전가 등 업체의 불법 · 부당행위를 다수 확인 ● **사업자 시장개선 및 동일·유사 사례 일괄구제 추진** ○ 사실조사를 통해 A업체는 제품 제조업체이고, 실계약업체는 B업체임을 확인 ○ 계약서가 교부되지 않은 점, 소비자에게 제공된 안내장에는 A업체가 계약자로 오인될 가능성이 있는 점 등을 근거로 **A업체** 및 **B업체**가 **연대**하여 **처리**할 것을 **권고** ● **A업체의 불법·부당 행위에 대한 개선계획 제출** ○ 무료 체험분 섭취 소비자에 대한 비용 청구 금지 ○ 청약 철회 요청 건에 대한 반품비는 B업체가 부담 ○ B업체와 제휴 판매계약 종료 후 A업체 자체 온라인판매로 전환
처리 결과	● **일괄구제 합의권 수용** ○ **220명**에게 **총 550만 원 환급**
성과 및 의의	● **불법·부당행위에 대한 적극적 대응으로 사업자 시장개선 성과** ○ 관련 법률 검토 및 사업자와의 적극적인 소통으로 불법·부당행위 시정 성과 창출 ● **적극적 일괄구제로 잠재적 소비자 피해 예방** ○ B사업자의 불법·부당 행위에 대해 시장 개선토록 함으로써 이후 관련 사건 접수 0건



18 (골프연습장) 계약불이행된 골프연습장 환급 및 사업자 시장개선

■ 광주호남지원

신청 내용	● 소비자는 2022. 10. 27. **골프채 세트**를 **제공**받는 조건으로 A사업자와 **실외골프연습장 이용계약**을 **체결**하고 180만 원을 지급 ● 이후 **골프채 세트**가 **지급되지 않아 계약해지**와 **환급**을 **요청**했으나 사업자는 **이벤트**로 체결된 **계약**의 경우 **환급**이 **불가**하다는 **이용약관**을 근거로 환급을 거부 ● 소비자는 **계약해지** 및 **잔여 이용대금**의 환급을 **요구**
처리 과정	● **관련 법률에 따른 적극적인 합의권고 및 지자체에 위법사실 검토 요청** ○ A사업자의 이용약관 검토 및 사업장 방문 등 진행 ○ 관할 지자체에 A사업자에 대한 계속거래 관련 위법사실 검토를 요청한 후, 해당 사업자의 유사 피해사례가 다발한 것과 관련해 시정조치를 요구 ● **유관기관 협업을 통해 일괄 피해구제 추진** ○ 관할 지자체와 협업하여 사업자가 업주의 변경(A→B) 중임을 확인하고 변경된 B 사업자에게 기존 분쟁의 원만한 해결을 촉구 ○ B사업자의 동의하에 최근 3년간 기관에 접수된 피해구제 사건 중 미합의된 17건에 대해 일괄 피해구제 추진
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **골프채 세트 지급 및 총 1,150만 원 환급**
성과 및 의의	● **적극적인 합의권고와 유관기관 협업을 통한 사회적 비용 절감** ○ 사업자의 환급 거부로 민사소송을 준비하던 소비자의 분쟁을 해결함으로써 피해구제 합의권고의 실효성 제고 ● **사업자의 자율 개선 권고를 통한 소비자피해 확산 방지** ○ 사업자의 기존 이용약관 중 불공정한 조항에 대해 사업자에게 시장 개선을 권고함으로써 향후 동일·유사 사건의 소비자피해를 예방



19 (모바일기기) 대여 보증금 지연에 따른 환급

■ 대전세종충청지원

신청 내용	● 소비자(S대학교 디자인 관련 학부생)는 같은 과 학생 262명과 졸업 전시를 위해 사업자에게 **모바일기기 42대**를 **대여**하기로 하고 2022. 9. 22. 총 2,119만 7천 원(보증금 1천 5백만 원, 대여비 619만 7천 원)을 입금 ● 졸업 전시 후 소비자는 **대여한 기기**를 **모두 반납**했고, 사업자는 제품에 이상 없음을 확인했음에도 **보증금 1천 5백만 원**을 **미반환**
처리 과정	● **양 당사자와의 소통을 통해 현실적인 합의안 제시** ○ 2023. 3. 9. 사건 담당자는 사업자와의 소통을 통해 확인해 본 결과, 대금 반환 의사는 있으나 자금 융통이 어려운 상황임을 파악 ○ 소비자의 경우 사업자의 계속된 약속 미이행으로 불신이 높아진 상태임을 확인하고 사업자에게 소액이라도 보증금 분할 반환을 통해 양 당사자의 신뢰를 회복하자는 현실적인 합의안을 제시 ● **보증금이 전액 반환될 수 있도록 사업자 지속 독려** ○ 2023. 3. 27. 사업자는 소비자에게 보증금 1천 5백만 원 중 4백만 원을 최초로 반환 ○ 사업자를 지속 독려해 2023. 4. 7일·14일·21일에 각 4백만 원, 4백만 원, 3백만 원을 반환함으로써 총 4차례에 걸쳐 보증금 전액을 환급
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **보증금 1천 5백만 원 환급**
성과 및 의의	● **사건 특성에 맞는 현실적 합의권고안 제시를 통한 일괄구제 실현** ○ 사업자의 재정 상황을 고려하여 보증금 분할 반환 등 현실적인 합의안을 제시하고 지속적인 독려로 보증금 전액을 환급하도록 해 합의권고의 실효성 제고 ● **일괄구제 선제적 대응으로 소비자 권익증진에 기여** ○ 적극적인 업무 추진을 통해 사회에 첫발을 내딛는 262명 대학생 소비자들의 금전적 손해를 전액 회복시키는 성과 창출 

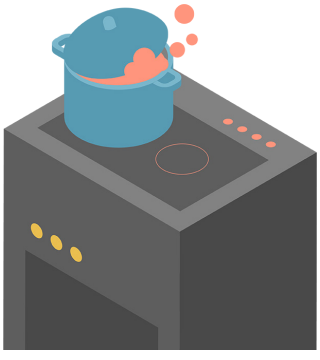
20 (안마기기) 수리 불가능한 하자에 따른 구입대금 환급

■ 제주지원

신청 내용	● 소비자는 2022. 7. 18. 사업자로부터 **안마기기**를 **구입**하고 대금 약 5백만 원을 결제 ● 소비자는 2023. 2. 17. 안마기기 사용 중 **이상 소음**이 **발생**하여 사업자에게 **A/S**를 **요청**해 **7차례 수리**를 받았으나 **하자 미개선** ● 이에 소비자는 **반품** 및 **환급**을 **요구**하였으나 **사업자**가 이를 **거부** ● 소비자는 품질보증기간 내 수리 불가능한 하자이므로 **구입대금 환급**을 **요구**
처리 과정	● **현장 조사를 통한 제품 하자 여부 검토 및 합의권고안 제시** ○ 소비자가 제출한 녹음과 동영상 파일로는 제품 하자 여부 확인이 어려워 **자택**을 **방문**해 **안마기기**의 **구동 모터 이상 여부**를 확인 ○ 확인 결과, 해당 안마의자 사용은 어렵다고 판단되어 사업자에게 하자를 설명하고 **구입대금**을 **환급**할 것을 권고
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **구입대금 450만 원 환급(위약금 10% 공제)**
성과 및 의의	● **고령 소비자 맞춤형 피해구제 서비스 제공으로 취약계층 보호 강화** ○ 제품 하자 여부와 원인 규명이 어려운 상황에서 소비자 자택을 직접 찾아 현장 조사 진행 ○ 조사 결과를 토대로 당사자 간 원만한 합의 유도해 분쟁의 신속 해결 ● **하자 여부를 확인하기 어려운 소비자의 입장을 고려해 현장 방문을 통한 신속한 해결** ○ 월 렌탈료가 계속 청구되어 피해가 지속되는 것을 중단시켜 소비자의 경제적 부담 해소 ○ 안마기기의 하자를 제대로 확인하기 어려운 소비자의 입장을 고려해 현장 방문과 적극적 합의권고를 통한 밀착형 피해 회복 실현 

21 (인덕션) 과장광고로 인한 인덕션 교환 및 사업자 시장개선

■ 대구경북지원

신청 내용	● 소비자는 **A주식회사** 홈페이지와 TV에서 어느 크기의 용기를 어디에 올려도 화구를 자동으로 인식해 편리하게 음식을 할 수 있다는 **인덕션** 광고를 보고 **렌탈 계약**(월 렌탈료 : 3만 9,900원)을 체결 ● 소비자는 2023. 5. 30. 인덕션을 설치하고 프라이팬(28cm)으로 음식 조리 시 **프라이팬 전체**에 **열이 전도되지 않아** 음식 일부가 타고 완전히 조리되지 않음을 확인 ● 소비자는 **광고 내용**과 **다른 인덕션**의 **계약해제** 또는 **교환**을 **요구**
처리 과정	● **과장광고 여부에 대한 관련 법률 검토** ○ A주식회사의 **광고문구***는 소비자 눈높이에서 용기 종류에 관계없이 인덕션 어디든 올려놓아도 동일한 가열속도로 열이 전도되는 것으로 오인 가능해 「표시광고법」상 금지된 부당 표시·광고에 해당 가능 * '인덕션 화구 경계를 완전히 없앤 진정한 100% All-Free 인덕션', '상판 위 빈틈없는 발열 코일', '넓어진 화구 위 어느 곳이든 100% 인식' ● **제품 교환 및 광고문구 개선 권고** ○ 소비자가 렌탈한 인덕션은 A주식회사 신제품으로 많이 홍보되고 있어 표시 개선을 통해 다수의 소비자피해를 사전적 예방할 필요 ○ 홈페이지 및 제품 카탈로그 등의 광고문구 개선 **기 존**: '완전히, 100% 상판 위 빈틈없는 발열 코일' **개 선**: '발열체와 용기의 겹친 정도에 따라 동일 용기 안에서도 가열 속도가 다를 수 있습니다.'
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **인덕션 교환 및 월 렌탈료 조정(약 1백만 원 상당 할인)**
성과 및 의의	● **피해구제에서 나아가 광고문구 개선을 통한 소비자 권익증진에 기여** ○ 제품 구입 결정에 영향을 미칠 수 있는 주요 광고문구를 개선해 소비자 오인 가능성 최소화 ○ 전국 다수의 소비자피해를 선제적으로 예방하는 적극행정 실현 

22 (모바일게임서비스) 사용하지 않은 게임 유료아이템 환급

■ 경인강원지원 정보통신팀

신청 내용	● 소비자는 A사업자가 운영하는 **게임**을 이용하면서 여러 차례에 걸쳐 **아이템**을 구입하고 총 **3천 8백만 원**을 결제 ● 소비자는 **구입 직후 환급**을 요구했으나, A사업자는 구체적인 설명 없이 거부 ● 소비자는 **청약철회** 및 **아이템 구입대금 환급**을 **요구**
처리 과정	● **관련 법률 검토 및 유사사례 분석 후 합의권고안 제시** ○ 소비자가 유료아이템을 사용하지 않고 청약철회기간 이내에 청약철회권을 행사했다는 **증빙자료**를 **확보**하고, 「전자상거래법」에 따라 **청약철회**를 수용할 것을 **권고** ○ 소비자의 청약철회권을 제한하는 약관은 「전자상거래법」을 위반해 소비자에게 불리하게 정한 것으로서 **무효**로 볼 여지가 있음을 **안내**
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **구입대금 총 3천 8백만 원 환급**
성과 및 의의	● **관련 법률 검토에 기반한 합의권고를 통해 피해구제의 실효성 제고** ● **동일·유사 피해 유형에 대한 피해구제 선례 마련** ○ 미사용 유료아이템의 청약철회가 제한되는 사례가 종종 발생하고 있어 향후 동일·유사 소비자피해 구제를 위한 선례 마련 ● **신속한 피해 회복으로 소비자 권익 실현** ○ 게임아이템 구입 과정 특성상 유료아이템을 사용하지 않았더라도 청약 철회 요청에 상당 시간이 소요되지만, 신속한 피해 회복을 통해 소비자 권익 실현



23 (상조서비스) 계약 만기된 상조서비스 해약환급금 및 지연이자 지급

■ 서울지원 금융보험팀

신청 내용	● 소비자는 2016. 10. 21. A사의 **상조 서비스**에 가입해 **720만 원**을 **완납**한 후 2022. 9. 8. **계약해지** 및 **해약환급금 지급**을 **요구** ● A사는 환급을 지연하더니 자금 사정을 이유로 250만 원만 환급 ● 소비자는 **해약환급금 전액**과 및 **지연이자 지급**을 **요구**
처리 과정	● **관련 법률에 따른 사업자 의무를 적극 이행할 것을 권고** ○ 소비자가 계약을 해지한 경우 선불식 할부거래 사업자는 「할부거래법」 제24조 제4항에 따라 3영업일 이내에 환급해야 함을 설명 ○ 계약해지 후 8개월이 경과하였음에도 별도의 사유 없이 소비자에게 해약환급금을 지급하지 않는 것은 「할부거래법」 제34조에 따른 금지행위에 해당함을 안내 ○ 계약해지 환급금에 대한 판례(울산지법 2014. 1. 14. 선고 2013가소31079 판결) 검토 등을 통해 해약환급금 및 지연이자를 산정하여 조속히 환급할 것을 최종 권고 ● **환급 지연 등 법 위반 사업자에 대한 위법사실 통보** ○ 관할 지자체에 해당 업체의 해약환급금 지급 지연 관련 소비자 이슈를 공유하고 「할부거래법」 해약환급금 미지급 등 관련 법률 위반에 대한 행정 조치 요청 ● **외국인 소비자에 대한 맞춤형 피해구제 서비스 제공** ○ 법률 용어, 피해구제 절차, 진행 상황 등을 외국인 소비자가 이해하기 쉽게 안내
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **520만 원 지급(지연이자 58만 원 포함)**
성과 및 의의	● **적극행정과 유관기관 협업으로 소비자의 경제적 손실 신속 회복** ○ 사업자에게 관련 법률, 유사 판례 등에 근거한 법적 의무 이행을 적극 권고 ○ 지자체와 소통을 통해 8개월간 환급이 지연된 해약환급금을 행정 처분 요청 1개월 만에 환급 처리 ● **외국인 소비자의 권익증진에 기여** ○ 원활한 의사소통이 어렵고 피해구제가 생소한 외국인 소비자에게 맞춤형 피해구제 서비스 제공

